

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2251/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
นาย ราชันต์ กุลริน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 174, มาตรา 193, มาตรา 208 (2), มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 225

คดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง ดังนั้นปัญหาที่จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาสืบมีน้ำหนักรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ ถือได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น แม้ในศาลชั้นต้นจำเลยจะนำสืบปฏิเสธโดยอ้างฐานที่อยู่ก็ตาม การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยเมื่อเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาและเพื่อให้การวินิจฉัยความผิดของจำเลยเป็นไปตามลำดับศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2)ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 264, 265, 266, 268, 341, 342 ระบุของกลางให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 88,100 บาท แก่ผู้เสียหายและนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่

666/2537 ของศาลชั้นต้นและนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำ
ที่ 1867/2537 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1869/2537 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกันจำเลยในคดีที่ขอ
ให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266(1), 342(1) วรรคแรก ประกอบด้วย
มาตรา 341 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนัก
ที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็น
เอกสารปลอมตามมาตรา 268 วรรคแรก กฎหมายให้ลงโทษฐานปลอมเอกสารสิทธิ
อันเป็นเอกสารราชการปลอมตามมาตรา 266(1) ให้จำคุกคนละ 4 ปี ริบของกลาง
กับให้จำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน 88,000 บาทแก่ผู้เสียหาย นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1
ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 666/2537 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำ
คุกจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1869/2537 และคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 2459/2539 ของศาลชั้นต้น ส่วนคดีอาญาหมายเลขดำที่
1867/2537 ของศาลชั้นต้น ปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้อง จึงไม่อาจนับโทษต่อได้
ให้ยกคำขอในส่วนนี้ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก, 266(1), 342(1) วรรคแรก, 341 ประกอบ
มาตรา 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 โดยเห็นว่าจำเลยที่ 1 ต่อดีคดีโดยอ้างฐานที่อยู่ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ได้แจ้งการรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นนั้นชอบหรือไม่ว่า คดีนี้จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ โจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้อง ปัญหาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาสืบมีน้ำหนักรับฟังลงโทษจำเลยทั้งสองได้หรือไม่ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ข้อที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่า ถ้าผู้เสียหายตรวจดูสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเปรียบเทียบกับตัวจำเลยที่ 1 ที่อยู่ต่อหน้า ผู้เสียหายก็จะพบพิรุธของผู้ที่ฉ้อโกงผู้เสียหายกับสามีเบิกความแตกต่างกันในเรื่องสถานที่ที่ผู้เสียหายมอบเงินให้จำเลยที่ 1 และในการที่ผู้เสียหายชี้ตัวคนร้ายพนักงานสอบสวนไม่ได้จัดให้บุคคลภายนอกมาเข้าแถวร่วมกับจำเลยที่ 1 ทั้งมิได้ถ่ายภาพไว้จึงไม่น่าเชื่อถือนั้นล้วนแต่เป็นการอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังลงโทษจำเลยที่ 1 จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นแล้ว แม้จำเลยที่ 1 จะนำสืบปฏิเสธโดยอ้างฐานที่อยู่ จำเลยที่ 1 ก็ชอบที่จะยกขึ้นอุทธรณ์ได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ในข้อดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบ และศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาและเพื่อให้การวินิจฉัยความผิดของจำเลยเป็นไปตามลำดับศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2) ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ชลอ บุญยเนตร-ระพีพร-บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>